

감사결과 처분요구서

- 원전본부 출입 관련 민원 조사 -

2022. 12.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	1
3. 감사 기간 및 인원	1
 II . 감사결과 통보	2
1. 처분사항 일람표	2
2. 처분사항 명세	2

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

이번 감사는 최근 2년간 국민신문고 등을 통해 원자력발전소 출입자 신원조사에 관한 외부인의 민원이 반복적으로 접수됨에 따라, 출입관리 업무에 대한 소극행정 개재 여부를 점검하고 신원조사로 인한 국민 고충을 해소 또는 완화할 수 있는 방안을 강구하기 위해 실시하였다.

2. 감사 대상 및 중점

이번 감사는 「출입관리지침」에 따른 신원조사 업무 전반을 대상으로, 신원조사 범위 및 신원특이자에 대한 출입제한 조치의 적정성 검토에 중점을 두었다.

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 예비조사 과정을 거쳐 2022. 12. 05.부터 같은 해 12. 09.까지 감사실 조사부 감사역 1명을 투입하여 「출입관리지침」 신원조사 규정에 대한 적정성 감사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 같은 해 12. 29. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 통보

1. 처분사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	종 류	금 액 (인원)	감사자
1	처	특정	「출입관리지침」 개정 검토	통보	-	

2. 처분사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

통 보

제 목 「출입관리지침」 개정 검토

관 계 부 서 ☐☐처 〇〇부

내 용

우리회사는 「방사능방재법」 제9조에 의거 원자력안전위원회의 승인을 받아 자체 수립한 「물리적방호규정」(내규)과 「출입관리지침」(내규)의 기준에 따라 원자력발전소 출입 인원에 대한 신원조사를 실시하고 있다.

이와 관련하여 「출입관리지침」 제5조는 신원조사 결과 다음과 같은 범죄 전과가 확인된 인원에 대해서는 원자력 발전소 출입을 일정 기간 금지하고 있다.

출입관리지침

[시행 2022.11.1] [지침 2022.11.1., 일부개정]

제5조(출입금지 및 출입제재) ① 출입규정 위반자(한수원 직원외 기타 인원)에 대해서는 별표4에 의하여 조치하여야 한다. 단, 경미한 출입규정 위반에 대해서는 한수원 직원을 포함하여 조치한다. <개정 2020.7.7., 2021.2.23>
② 신원조사 결과 다음 각 호에 해당하는 자(한수원 직원외 기타 인원)는 모든 원자력발전소(한수원 1등급시설 등급 II 방호구역) 지역의 출입을 금지한다. 단, 원자력발전소외 지역에는 일시출입 자격으로 출입할 수 있다. <개정 2020.7.7., 2021.2.23>
1. 금고 이상의 실형을 받고 그 집행이 종료되거나 집행을 받지 아니하기로 확정된 후 5년이 지나지 아니한 자
2. 금고 이상의 형을 받고 그 집행유예기간이 끝난 날부터 2년이 지나지 아니한 자
3. 금고 이상의 형의 선고유예를 받은 경우에 그 선고유예 기간 중에 있는 자
4. 「형법」 제164조 ~ 제167조, 「마약류 관리에 관한 법률」, 「부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률」 위반에 따라 징역 이상의 실형 또는 형을 받거나 선고유예를 받은 이력이 있는 자

그런데, 「형법」 제65조에 따르면 집행유예의 선고를 받은 후 그 선고의 실효 또는 취소 없이 유예기간을 경과하면 형 선고의 효력을 잃게 되는데, 「출입관리지침」 제5조제2항제2호는 실효된 형을 이유로 발전소 출입에 불이익을 주 ‘합리

적 이유'가 없는 한 부당한 '차별'에 해당될 소지가 있다.

따라서, 「출입관리지침」을 관장하는 주관부서는, 금고 이상의 집행유예 전과가 있는 사람에 대해서는 집행유예 기간 종료일로부터 반드시 2년이 지나야만 국가안전보장에 대한 위험이 사라지고 국가에 대한 충성심과 신뢰성이 회복된다고 볼 수 있는지(이상 「보안업무규정」 제36조 참조) 여부를 면밀히 따져서, 불합리한 차별 요인이 발견된다면 이를 시정할 필요가 있다.

한편, 대통령령인 「보안업무규정」 중 신원조사에 관한 내용이 일부 개정되어 2021. 1. 1.부터 시행 중인데, 법령 개정에 따른 영향과 내규 현행화 필요성 등에 대해서도 종합적인 검토가 요구된다.

❖ (관계부서 의견) 처 부는 규제기관과의 협의를 통해 「출입관리지침」 개정을 검토하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

❖ 처장은 「보안업무규정」의 개정 취지를 고려해서 국민 고충을 해소하고 기본권 침해를 최소화하며 형평성을 제고할 수 있는 방향으로 원전 출입자에 대한 신원조사 제도를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)